REGULAMENTO DE ARBITRAGEM

Aprovado pelo Conselho de Administração da CAA em 22 de março de 2021, em vigor para as arbitragens requeridas a partir de 1º de julho de 2021. Extrato consolidado para os autos: transcrevem-se os dispositivos pertinentes ao procedimento, preservada a numeração original do Regulamento.

SUMÁRIO

Capítulo	Matéria	Artigos
I	Da Câmara e do seu papel	1º a 3º
II	Da convenção de arbitragem, do requerimento e da resposta	4º e 5º
III	Do tribunal arbitral e da instituição da arbitragem	6º a 9º
IV	Da representação das partes e dos poderes do procurador	10
V	Do Termo de Arbitragem (Ata de Missão)	16
VI	Da fase de instrução e pedidos e da condução do procedimento	17 a 19
VII	Das provas e da perícia	20 a 23
VIII	Do procedimento expedito	30
IX	Da fase decisória	32 a 36
X	Disposições gerais	38 a 40

CAPÍTULO I — DA CÂMARA E DO SEU PAPEL

Art. 1. A Câmara de Arbitragem do Atlântico (CAA) administra arbitragens sobre direitos patrimoniais disponíveis, na forma da Lei federal nº 9.307, de 1996, e deste Regulamento.

Art. 2. A CAA não decide o mérito das controvérsias; sua Secretaria-Geral organiza o procedimento, comunica os atos e zela pelos prazos.

Art. 3. Podem ser partes pessoas físicas e jurídicas, inclusive a administração pública direta e indireta, hipótese em que a arbitragem será sempre de direito e observará o princípio da publicidade, ressalvadas as informações protegidas por sigilo legal.

CAPÍTULO II — DA CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM, DO REQUERIMENTO E DA RESPOSTA

Art. 4. A arbitragem inicia-se por requerimento dirigido à Secretaria-Geral, que conterá: I — a qualificação das partes e a procuração dos subscritores; II — a indicação da convenção de arbitragem que lhe serve de título, acompanhada do instrumento em que consta; III — quando a convenção indicar mais de uma instituição, a ESCOLHA daquela que

administrará o procedimento, com a respectiva justificativa; IV — a síntese da controvérsia e o cumprimento das providências prévias eventualmente exigidas pelo contrato; V — os pedidos e a estimativa do valor em disputa; VI — a indicação de coárbitro; VII — o comprovante do recolhimento da taxa de registro.

§ 1º Convenção de arbitragem é o gênero de que são espécies a CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA, pactuada no contrato ou em documento apartado antes de surgida a controvérsia, e o COMPROMISSO ARBITRAL, firmado pelas partes depois de surgida. Em qualquer das espécies, eleitas as regras de órgão arbitral institucional, a arbitragem processa-se na forma deste Regulamento, nos termos do art. 5º da Lei nº 9.307, de 1996.

§ 2º Indicando a convenção um rol de instituições, a escolha compete a quem requerer a arbitragem e opera-se no próprio requerimento, sendo irretratável; a parte requerida poderá objetar de forma motivada no prazo da resposta, limitada a objeção às hipóteses previstas na convenção.

§ 3º O requerimento não se confunde com a documentação da fase de instrução e pedidos: nele os pedidos são deduzidos e o valor estimado sem o desenvolvimento das teses, dos fundamentos, dos valores por pedido e da prova, que se faz na fase do art. 17, cuja documentação precede a audiência em que se lavra o Termo de Arbitragem.

§ 4º A Secretaria-Geral notificará a parte requerida para, em 30 (trinta) dias, responder e indicar coárbitro.

Art. 5. A resposta conterá a manifestação sobre a convenção de arbitragem e sobre a instituição escolhida, a síntese da defesa, a indicação de coárbitro e, se for o caso, a intenção de apresentar pedidos próprios, com a respectiva estimativa de valor.

Parágrafo único. Não deduzida objeção à instituição escolhida no prazo desta resposta, a matéria fica preclusa.

CAPÍTULO III — DO TRIBUNAL ARBITRAL E DA INSTITUIÇÃO DA ARBITRAGEM

Art. 6. O tribunal será composto por 3 (três) árbitros: um indicado por cada parte e o presidente escolhido de comum acordo pelos coárbitros, todos com declaração de independência e imparcialidade nos termos do art. 14 da Lei nº 9.307, de 1996.

Art. 7. As impugnações a árbitros serão decididas pelo Comitê de Ética da CAA, em procedimento próprio.

Art. 8. Constituído o tribunal, a Secretaria-Geral lavrará a ata de constituição e transmitirá os autos.

§ 1º A arbitragem considera-se INSTITUÍDA na data em que o árbitro único ou todos os integrantes do tribunal aceitarem a nomeação, na forma do art. 19 da Lei nº 9.307, de 1996; o protocolo do requerimento perante a Câmara não institui a arbitragem.

§ 2º A ata de constituição consignará expressamente a data de instituição, para todos os efeitos legais e contratuais.

Art. 9. A Câmara mantém-se inscrita nos cadastros de instituições credenciadas para arbitragens com a administração pública, e comunica às partes qualquer alteração dessa condição.

Parágrafo único. Escolhida a Câmara dentre as instituições indicadas em rol contratual, a Secretaria-Geral certificará, na ata de constituição, que a inscrição estava vigente na data do requerimento.

CAPÍTULO IV — DA REPRESENTAÇÃO DAS PARTES E DOS PODERES DO PROCURADOR

Art. 10. As partes serão representadas por procurador com PODERES BASTANTES, cujo instrumento de mandato instrui a primeira manifestação de cada parte; as peças, os requerimentos e as manifestações em audiência são subscritos ou apresentados por procurador regularmente constituído.

§ 1º Dependem de PODERES ESPECIAIS, expressos no instrumento, a formulação de pedido, a desistência, a renúncia a direito e a transação.

§ 2º Verificada a insuficiência de poderes, o tribunal arbitral, ou a Secretaria-Geral antes de sua constituição, fixará prazo para a regularização; o ato não ratificado no prazo não produz efeito.

§ 3º A substituição e a revogação do mandato são comunicadas à Secretaria-Geral, que as certifica nos autos.

CAPÍTULO V — DO TERMO DE ARBITRAGEM (ATA DE MISSÃO)

Art. 16. Constituído o tribunal arbitral, este lavrará, ouvidas as partes em audiência ou por escrito, o Termo de Arbitragem (Ata de Missão), à vista do requerimento, da resposta e da documentação da fase de instrução e pedidos (art. 17), contendo: I — a qualificação das partes e dos árbitros; II — a sede, o idioma, as regras e o direito aplicáveis; III — a consolidação dos pedidos, com os valores apresentados por pedido e o valor em disputa; IV — a lista de pontos controvertidos, com a indicação dos que dependem de prova técnica; V — a decisão sobre bifurcação do procedimento, quando requerida; VI — o calendário do procedimento, com o número de rodadas escritas, as datas de audiência e os prazos; VII — as disposições sobre custas e comunicações.

§ 1º O Termo de Arbitragem será assinado pelos árbitros e pelas partes; a recusa injustificada de assinatura não impede o prosseguimento.

§ 2º Os pontos controvertidos poderão ser ajustados no curso do procedimento por ordem processual fundamentada.

§ 3º Os pedidos são especificados e quantificados na documentação da fase do art. 17, que precede a lavratura do Termo, e nele se consolidam; depois do Termo, é vedada a dedução de pedido novo, salvo acordo das partes ou autorização do tribunal.

CAPÍTULO VI — DA FASE DE INSTRUÇÃO E PEDIDOS E DA CONDUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Art. 17. Na fase de INSTRUÇÃO E PEDIDOS, cada parte apresentará, no prazo do calendário e antes da audiência em que se lavrará o Termo de Arbitragem, a sua DOCUMENTAÇÃO, contendo: narrativa dos fatos, fundamentos de direito e teses, os PEDIDOS com os respectivos valores e a MEMÓRIA DE CÁLCULO, os documentos que os instruem, a indicação das provas a produzir e os requerimentos ao tribunal; a parte requerida deduz na mesma peça toda a defesa e, se houver, pedido próprio líquido.

§ 1º O protocolo é simultâneo, sem vista prévia da peça adversa, e cada peça é enviada, no mesmo ato, ao tribunal arbitral e à parte adversa, na forma do art. 39, § 1º.

§ 2º O número de rodadas escritas, os prazos e a extensão das peças podem ser fixados no calendário do procedimento; na omissão, fixa-os o tribunal, e a réplica pode ser feita oralmente em audiência.

§ 3º Os documentos acompanham a peça respectiva; os QUESITOS e os pareceres dos assistentes técnicos são apresentados no prazo do calendário, depois da decisão do art. 19, e as manifestações sobre os resultados da perícia, na forma do art. 32. Documento novo somente se admite quando referente a fato superveniente ou destinado a contrapor prova produzida pela parte contrária.

Art. 18. O tribunal conduzirá o procedimento com liberdade e igualdade de tratamento, podendo realizar audiências de instrução e pedidos, de exposição da prova técnica e de alegações finais.

Art. 19. Ao fim da audiência de instrução e pedidos, lavrado o Termo de Arbitragem, o tribunal DECIDIRÁ, de forma fundamentada, SOBRE AS TESES deduzidas pelas partes e SOBRE A PROVA TÉCNICA, e proferirá as ordens processuais necessárias à organização da instrução.

§ 1º A decisão delimita os pontos submetidos à prova técnica e, deferida a perícia, nomeia-a e fixa a sua missão na forma do art. 21; as questões não decididas nessa oportunidade resolvem-se na sentença.

§ 2º A decisão pode ser proferida na própria audiência, com dispositivo lido às partes e fundamentação escrita juntada na sequência.

CAPÍTULO VII — DAS PROVAS E DA PERÍCIA

Art. 20. Lavrado o Termo de Arbitragem e fixados os pontos controvertidos, o tribunal decidirá sobre as provas, deferindo as úteis e necessárias e indeferindo as protelatórias.

§ 1º A prova documental acompanha as peças; o tribunal pode determinar a EXIBIÇÃO de documentos em poder da parte contrária ou de terceiro, fixando prazo e consequências da recusa, e o documento é enviado na forma do art. 39, § 2º.

§ 2º A prova de fatos técnicos e contábeis faz-se por documento e por perícia; o tribunal pode determinar que a parte apresente as memórias e bases de dados que sustentem suas alegações.

§ 3º Ao decidir sobre a prova técnica, o tribunal ESCOLHERÁ, ouvidas as partes, o modelo de sua produção, entre: I — perícia do juízo, com quesitos, respostas e laudo, na forma do art. 21; II — prova técnica das partes, com pareceres dos assistentes técnicos e debates orais em audiência, na forma do art. 22. Os modelos podem ser combinados por ponto controvertido.

§ 4º A escolha considerará a natureza dos pontos submetidos à prova técnica na decisão do art. 19, a suficiência dos elementos constantes dos autos e o calendário do procedimento.

Art. 21. Adotado o modelo do art. 20, § 3º, I, a perícia do juízo é ÚNICA, e o tribunal, na decisão do art. 19, nomeará o perito ou a EQUIPE PERICIAL e fixará: I — o escopo e os pontos objeto do exame; II — o prazo dos quesitos das partes e a decisão sobre a sua admissibilidade; III — o cronograma e a forma das diligências, com as datas de apresentação do RESULTADO PRELIMINAR e do RESULTADO FINAL; IV — os documentos que as partes deverão exibir; V — os honorários e a forma de custeio.

CEPP Material didático fictício · Centro de Estudos Público-Privado · CEPP/Fipe · Caso 3

§ 1º Reunindo o exame matérias de especialidades distintas, o tribunal nomeará EM CONJUNTO os responsáveis por cada uma delas, que integram a mesma perícia e apresentam LAUDO CONSOLIDADO, único, respondendo cada responsável pela matéria de sua especialidade.

§ 2º As partes poderão indicar assistentes técnicos, que acompanharão as diligências e se manifestarão sobre os resultados da perícia.

§ 3º A perícia responderá aos quesitos admitidos de forma fundamentada, com abertura das memórias de cálculo, e devolverá ao tribunal as questões de natureza jurídica, apresentando, quando necessário, cenários alternativos de quantificação.

§ 4º O RESULTADO PRELIMINAR é apresentado por escrito e exposto em audiência, seguindo-se a réplica das partes, os pedidos de esclarecimento e os encaminhamentos do tribunal; o RESULTADO FINAL, no laudo consolidado, responde aos esclarecimentos pedidos e aos encaminhamentos, e é exposto na audiência final.

Art. 22. Adotado o modelo do art. 20, § 3º, II, cada parte apresentará, no prazo do calendário, o parecer do seu assistente técnico, com abertura das memórias de cálculo e das bases de dados utilizadas, seguindo-se debates orais em audiência.

Art. 23. Os responsáveis pela perícia e os assistentes técnicos serão ouvidos CONJUNTAMENTE, na mesma sessão, sobre os pontos em que divergem, respondendo às indagações do tribunal e das partes.

Parágrafo único. Registram-se em ata os pontos em que houve convergência e as divergências remanescentes, com a síntese das razões de cada expert.

CAPÍTULO VIII — DO PROCEDIMENTO EXPEDITO

Art. 30. As partes poderão convencionar, com a anuência do tribunal, procedimento expedito, no qual: I — as audiências serão concentradas em calendário fixo; II — os prazos entre atos poderão ser reduzidos, garantido o contraditório; III — as rodadas escritas poderão ser reduzidas a uma por parte em cada fase, substituindo-se a réplica e a tréplica pelo contraditório oral em audiência; IV — a prova pericial recairá sobre bases documentais pré-instruídas pela documentação das partes e pelos pareceres de seus assistentes técnicos, com diligências limitadas ao essencial; V — as decisões poderão ser proferidas em audiência, com dispositivo lido às partes e fundamentação escrita juntada na sequência.

§ 1º A convenção de procedimento expedito constará de termo próprio, com o calendário anexo, e será reproduzida no Termo de Arbitragem.

§ 2º O procedimento expedito NÃO ALTERA A ORDEM DAS FASES: a documentação da fase de instrução e pedidos precede o Termo de Arbitragem, a decisão sobre as teses e sobre a prova técnica precede a produção desta, e as alegações finais precedem a sentença. A concentração opera sobre prazos, rodadas escritas e audiências, não sobre a sequência do procedimento.

CAPÍTULO IX — DA FASE DECISÓRIA

Art. 32. As partes apresentarão ALEGAÇÕES FINAIS por escrito no prazo do calendário, com as manifestações sobre os resultados da perícia produzidos até então e os pareceres de seus assistentes técnicos, e as sustentarão oralmente na audiência final.

Art. 33. A sentença arbitral conterá relatório, fundamentos, dispositivo, data e lugar, e será proferida no prazo do calendário procedimental.

Art. 34. Cabem pedidos de esclarecimentos no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 30 da Lei nº 9.307, de 1996.

Art. 35. A responsabilidade pelas custas e a sua repartição serão decididas na sentença arbitral, salvo disposição diversa das partes.

Art. 36. Se as partes transigirem no curso da arbitragem, comunicarão o fato ao tribunal arbitral, que homologará o acordo por sentença arbitral, na forma do art. 28 da Lei nº 9.307, de 1996; a comunicação será subscrita por procuradores com os poderes especiais do art. 10, § 1º.

CAPÍTULO X — DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 38. Os prazos contam-se em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento, prorrogando-se para o primeiro dia útil seguinte quando o vencimento cair em dia sem expediente.

Art. 39. As comunicações far-se-ão por meio eletrônico certificado pela Secretaria-Geral.

§ 1º As peças e os documentos são enviados, no mesmo ato, ao tribunal arbitral e à parte adversa, com cópia à Secretaria-Geral, que os recebe, registra e certifica a juntada; a Secretaria-Geral não redistribui as peças.

§ 2º O documento cuja exibição o tribunal determinar é enviado por quem o detém a quem o requereu e ao tribunal, com cópia à Secretaria-Geral.

Art. 40. Os casos omissos serão resolvidos pelo tribunal arbitral e, antes de sua constituição, pela Secretaria-Geral.

Material didático fictício · Centro de Estudos Público-Privado · CEPP/Fipe · Caso 3